

طارق عبقرجي

باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
السويسية - جامعة محمد الخامس بالرباط

التحولات الجوهرية في قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 2025 نحو توازن جديد بين ضمانات المحاكمة العادلة ونجاعة العدالة الجنائية

The fundamental transformations in the Moroccan code of criminal procedure of 2025
towards a new balance between fair trial guarantees and the effectiveness of criminal justice

مقدمة:

تشكل التعديلات الجوهرية التي أدخلها القانون رقم 541⁵⁴¹ 03.23 على قانون المسطرة الجنائية المغربي⁵⁴² منعطفًا تاريخيًا في مسار تحديث المنظومة القضائية. فهذه المراجعة، التي طالت أكثر من أربعمئة مادة⁵⁴³، لا تمثل مجرد تحديث شكلي للنصوص، بل تجسيداً لإرادة تشريعية عميقة لإعادة هندسة العدالة الجنائية وفق رؤية متوازنة تجمع بين تعزيز الضمانات الدستورية للمتقاضين، وترشيد أداء الدعوى العمومية لمواجهة تعقيدات الجريمة المعاصرة. وينطلق هذا الإصلاح التشريعي من إدراك حكيم لتطور السياق المجتمعي والتقني، ساعياً لسد الفجوات التشريعية التي كشفت عنها الممارسة القضائية على مدى العقدين الماضيين.⁵⁴⁴ ويكتسي هذا القانون أهمية بالغة بالنظر للدور الهام الذي يضطلع به في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب التي تتوفر عليها الدولة وضمن حماية حقوق وحريات الأشخاص، وهو ما يقتضي الحرص على سن قواعد إجرائية تراعى فيها الضوابط والمعايير المتفق عليها دولياً في مقدمتها مبدأ الضرورة الذي يقتضي التقيد بما هو ضروري لوضع قاعدة إجرائية ماسة بالحرية، ومبدأ التناسب الذي يستدعي مراعاة التوازن بين الحرية والحق المراد المساس به، والغاية المتوخاة من وضع القاعدة الاجرائية، ثم مبدأ الشرعية الذي يقتضي خضوع الإجراء للضوابط القانونية المعتمدة.⁵⁴⁵

541 الظهير الشريف رقم 1.25.55 الصادر في 19 من صفر 1447 (13 أغسطس 2025) بتنفيذ القانون رقم 03.23 بتغيير وتنظيم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره (أي يوم 08 جبر 2025).

542 ظهير شريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315.

543 تبرز أهمية القانون رقم 03.23 في حجم التعديلات التي شملت تغيير وتنظيم 286 مادة، وإضافة 106 مادة جديدة، وتعويض 62 مادة، وحذف 5 مواد، أي ما يفوق 420 مادة من القانون قد طالها التغيير، وهو رقم غير مسبوق يعكس عمق الإصلاحات.

- قانون المسطرة الجنائية الجديد مع ملحق بنماذج قضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قطب القضاء الجنائي، مطبعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شتنبر 2025، ص 13.

544 عز الدين بوزلماط، قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، مقال منشور بمنصة مغرب القانون، بتاريخ 2025/09/27 أطلع عليه بتاريخ 2025/12/15.

545 عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة التاسعة 1442هـ/2021م، ص 13.

والجدير بالذكر، أن قانون المسطرة الجنائية بالمغرب مر بمحطات تاريخية مهمة انطلاقاً من قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10 فبراير 1959، الذي أنهى مرحلة تطبيق العديد من القوانين الإجرائية التي فرضتها المرحلة السابقة، ووضع أول قانون إجرائي موحد كرس مجموعة من الضمانات وحقق فعالية على مستوى تدبير إجراءات الدعوى العمومية، قبل أن يعزز بتعديلات بموجب الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974، الذي أقر تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين اعتماد قانون جديد للمسطرة الجنائية، وقد استمر العمل به ما يقارب عقوداً من الزمن، مع ما رافقه من تطلعات فقهية وقضائية وحقوقية لمزيد من الضمانات والتطورات على مستوى الإجراءات، خاصة بعد إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وما واكبها من إصلاحات على مستويات متعددة⁵⁴⁶.

وقد شكل صدور القانون رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الجاري به العمل، حدثاً هاماً عكس الروح التوافقية لجميع الفاعلين في سن قانون إجرائي عصري يواكب التحولات التي عرفتها الساحة الوطنية لتعزيز النهوض بحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون⁵⁴⁷.

وقد كرس دستور المملكة المغربية لسنة 2011 مجموعة من الحقوق والواجبات المرتبطة بحقوق الإنسان وسلامة الوطن والمواطن وحماية الملكية وحرمة الحياة الخاصة والأمن العام، حيث أفرد ضمن مضامينه حيزاً هاماً لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات حمايتها وضمان ممارستها.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية المعبر عنها في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت سنة 2009 التي حثت على تحديث المنظومة القانونية ولا سيما ضمان شروط المحاكمة العادلة، مما تتطلبه من نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتها للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية، فقد فعلت وزارة العدل هذه التوجيهات بإعداد القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 كمحطة نوعية في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب⁵⁴⁸.

فهل تمكن التعديلات الجوهرية التي أتى بها القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المغربي، من تحقيق توازن فعلي بين متطلبات حماية الحقوق والحريات الفردية

546 أحمد الخليلي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرباط، السنة 1980، ص: 14 إلى 16.

547 محمد احفيدة ومحمد الحمياني، مستجدات قانون المسطرة الجنائية، دراسة عملية، رسالة نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، فترة التدريب 2007/2009، ص 1 و 2.

548 تصريح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي الذي أكد بأن القانون 03.23 يشكل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي يعرفه المغرب ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً، وترسخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة، وأكد بأن الحكومة الحالية، إنسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لإنجاح الإستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها إحتضان المملكة لكأس العالم 2030، حيث يشكل تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث، عاملاً حاسماً لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانون.

- بلاغ وزارة العدل على الموقع الإلكتروني الرسمي، www.justice.gov.ma بتاريخ 8 دجنبر 2025.

و ضمانات المحاكمة العادلة من جهة ، و ضرورات نجاعة وفعالية العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة المعاصرة من جهة أخرى ؟

و للإجابة عن هذه الإشكالية نوظف المنهج الوصفي التحليلي⁵⁴⁹ ، لتبيان أهم مقتضيات الجديدة وإبراز أهدافها واثارها على واقع العدالة الجنائية بالمغرب. وفي هذا الإطار نقسم دراستنا إلى مطلبين رئيسيين: نتناول في الأول مستجدات تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات البحث والتحقيق، بينما نركز في الثاني على ترشيد الدعوى العمومية وتحديث إجراءات المحاكمة والتنفيذ.

المطلب الأول: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتجديد آليات البحث والتحقيق
سننتقل في هذا المطلب إلى تحليل المستجدات التشريعية المرتبطة بتوطيد الضمانات الإجرائية للأفراد منذ بداية مرحلة البحث والتحقيق، مع التركيز على تطوير الأدوات التقنية التي تستجيب لمتطلبات البيئة الرقمية، وذلك من خلال فقرتين أساسيتين:
الفقرة الأولى: مأسسة الضمانات الإجرائية وإرساء الحكامة القضائية في مرحلة البحث
شهدت مرحلة البحث التمهيدي نقلة نوعية في اتجاه تعزيز الحماية القانونية للأفراد، فقد تم التنصيص على مبدأ دستوري مهم والمتمثل في المساواة أمام القانون و ضمان المحاكمة في أجل معقول، مع التأكيد على أن إجراءات البحث التمهيدي لا تقطع تقادم الدعوى العمومية، مما يعزز الاستقرار القانوني⁵⁵⁰.

وفي إطار الحرية الفردية أعيد تنظيم إجراء الحراسة النظرية لتصبح تديراً استثنائياً يخضع لضوابط دقيقة، حيث اشترط المشرع تعليل القرار وتحديد مبررات اللجوء إليه. كما تم تعزيز الضمانات عبر اقرار التسجيل السمعي البصري للإستئطاق في الجرائم الخطيرة، وفتح المجال لحضور المحامي في حالات محددة، لكن مع رهن ذلك باستكمال النصوص التنظيمية. وعلى صعيد الحكامة القضائية، عزز القانون سلطة النيابة العامة في توجيه عمل الشرطة القضائية وإشراف قضاء التحقيق على الإجراءات. وتم تقنين دور الناطق الرسمي للمحكمة لتنظيم التواصل الإعلامي مع ضمان حياده وعدم تطرقه لتقييم الأدلة.⁵⁵¹
كما قنن المشرع التعامل مع الوشائات المجهولة، بربطها بإذن قضائي مسبق بعد تحريات أولية، مما يحمي الأفراد من التهم الباطلة.⁵⁵²

الفقرة الثانية: التطور التقني وترشيد القيود على الحرية

549 عبد الجليل عيونس، المبسط في المنهجية والقانون، مطبعة جزيرة التكنولوجيا، الرباط، طبعة سنة 2023، ص 48 و136.

550 المصطفى الرميد، مستجدات قانون المسطرة الجنائية على صعيد المرحلة الابتدائية، عرض القى في ندوة علمية احتضنته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء موقع www.intelligencia.ma، أطلع عليه يوم 07 دجنبر 2025.

551 أشغال اللقاء التواصل الذي عقدته رئاسة النيابة العامة تحت إشراف رئيسها السيد هشام بلاوي يوم 26 نونبر 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بخصوص تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية، الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة، www.pmp.ma اطلع عليه بتاريخ 2025/12/15.

552 تنص المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية بعد التعديل على ما يلي "يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشائات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون، غير أنه إذا تعلق الأمر بوشائات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الأذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها".

استجاب المشرع لمتطلبات العصر الرقمي، عبر ادخال إجراءات مبتكرة مع ضمان الحماية القانونية، فقد نظم التفتيش الرقمي للأجهزة الإلكترونية وحجز الأدلة الرقمية، مع توسيع نطاق النقاط الاتصالات ومدته تحت رقابة قضائية مشددة⁵⁵³.

وتم تقنين تقنية الاختراق الرقمي لمواجهة الجرائم الخطيرة، مع وضع ضمانات صارمة تشمل ضرورة الحصول على إذن قضائي وحماية هوية المنفذين وترتيب البطلان عند المخالفة⁵⁵⁴. وفي مجال ترشيد التدابير السالبة للحرية، أكد المشرع على الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وقلص حالات تطبيقه، مع تعزيز البدائل الإجرائية مثل المراقبة القضائية⁵⁵⁵ والقيود الإلكترونية، والكفالة المالية مع اضافة طرق جديدة للأداء باعتماد الأداء الإلكتروني والتطبيقات البنكية والشيك المضمون الأداء.

وتم تبسيط اجراءات الافراج المؤقت وتحديد آجال واضحة لإنهاء التدابير الاحترازية، مما يعكس توجهها نحو أنسنة العدالة الجنائية⁵⁵⁶.

المطلب الثاني: ترشيد الدعوى العمومية وتحديث اجراءات المحاكمة والتنفيذ: نركز في هذا المطلب على التحولات التي مست مرحلة المحاكمة والتنفيذ، مع تسليط الضوء على تجديد سياسة الادعاء العام وتحديث الإجراءات القضائية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال الفقرتين التاليتين :

الفقرة الاولى: تحديث سياسة الادعاء وتعزيز المساطر البديلة
أدخل المشرع تعديلات جوهرية على سياسة تحريك الدعوى العمومية، خاصة في جرائم المال العام، حيث قيد ذلك بطلب من رئيس النيابة العامة بناء على تقارير الجهات الرقابية⁵⁵⁷.

553 رسالة دورية عدد 25/29 ، بتاريخ 2025/10/01، حول مستجدات القانون رقم 03.23 بتغيير وتنظيم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وموجهة للسيدات والسادة المسؤولين القضائيين.

554 يقصد بالاختراق؛ تمكين ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث، ويمكنه عند الضرورة ارتكاب احدى الأفعال المبينة في المادة 2 - 3 - 82 ، والمتمثلة في اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها أو استعمال وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال ، أو وضعها رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم ، أو استخدام هوية أو صفة مستعارة أو الاستعانة تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية بأي شخص مؤهل للقيام بذلك في وسائل التواصل الإلكترونية مع واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم ارتكبوا أو سيرتكبون جرائم أو القيام بواسطة هذه الهوية أو الصفة المستعارة بإحدى العمليات المشار إليها في البندين 1 و 2 أعلاه أو استخراج أو ارسال جواب على طلب صريح أو الحصول أو الاحتفاظ بمحتويات غير مشروعة مكونة للجريمة.

-قراءة أولية في مستجدات المسطرة الجنائية، الاختراق، المواد 82-3-1 إلى 82-3-6 ، قطب القضاء الجنائي ، المديرية العامة للشؤون القضائية ، المجلس الاعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.
- الية الاختراق في القانون الفرنسي، إعداد قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، السنة 2025.

555 لبني علمي مروني، الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي، بحث نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء بالرباط، فترة التدريب 2009/2011، الفوج 36، ص 47.

556 دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 47 س / ر ن ع، بتاريخ 2019/11/13 ، حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
557 أضيفت الفقرة السابعة إلى نص المادة 3 من قانون المسطر الجنائية التي أكدت أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام ، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفة رئيسا للنيابة العامة ، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية

وتم لأول مرة تعريف السياسة الجنائية تشريعياً في المادة 51.1 التي جاء فيها انه "يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها" وأسند الإشراف على تنفيذها لرئيس النيابة العامة، مع إشراك المرصد الوطني للإجرام في توفير البيانات اللازمة للمساهمة في رسم توجهاتها.⁵⁵⁸

وفي إطار تعزيز العدالة التصالحية⁵⁵⁹، وسع المشرع نطاق الصلح الجزري ونظم السند الإداري التصالحي في الجرائم المالية البسيطة، مع وضع ضوابط دقيقة تحفظ حقوق الأطراف⁵⁶⁰. كما تم تنظيم اختصاص المحاكم في جرائم غسل الأموال⁵⁶¹، ووضع إجراءات خاصة لمحاكمة الشخصيات ذات الامتياز القضائي⁵⁶².

الفقرة الثانية: تحديث اجراءات الجلسات وتعزيز فعالية التنفيذ والتعاون الدولي

عزز القانون ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة الجلسات عبر تقييد الاعتماد على شهادة المتهم ضد متهم آخر، واشترط تعضيدها بقرائن قوية.⁵⁶³

أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. لكنه خلافا لهذه الفقرة، يمكن للنياية العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الاول، الولاية التشريعية 2011-2027، السنة التشريعية 2024 - 2025، ودورة ابريل 2025، ص 23.

558 - محمد الماحي، السياسة الجنائية بالمغرب وأنواع العقوبات البديلة لمكافحة الجريمة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، السنة 2017، ص 133 إلى 141.

- تقارير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنوات 2017 - 2018 - 2019 - 2020، المعروضة بموقع رئاسة النيابة العامة www.pmp.ma، اطلع عليها بتاريخ 2025/12/04.

559 آلية الصلح الجزري، وزارة العدل والحريات، منشور عبر بوابة محاكم www.mahakim.ma، اطلع عليه بتاريخ 2025/12/04.

560 محمد الساكت، الصلح الجزري، دراسة ميدانية على ضوء العمل بالمحكمة الابتدائية بمكناس، رسالة نهاية التمرين، المعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 34، فترة التدريب 2007/2009، ص 14 وما يليها.

تنص المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية بعد التعديل الجديد على انه "يعتبر الصلح بديلاً عن الدعوى العمومية اذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة".

قراءة أولية في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، الصلح، اصدارات قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

561 محمد الشافعي، خصوصية أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد الثاني، أكتوبر 2017.

- مايا حسن ملا خاطر، جريمة غسل الأموال وسبل التصدي لها، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، العدد الثامن، المجلد الثاني، مايو 2018، ص 152.

- قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، أحكام خاصة بتمويل الإرهاب و غسل الأموال وجرائم أخرى، اصدارات قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

562 محمد بفقير، قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي، منشورات دراسات قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، العدد الثاني، الطبعة الرابعة، السنة 2017، ص 189 وما يليها.

563 قراءة أولية في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، المستجدات الخاصة بالشهود في القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اصدارات قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

وتم إقرار تسجيل الجلسات وتذليل الأحكام بالتوقيع الرقمي⁵⁶⁴، مع تحديد آجال صارمة لتحرير الأحكام⁵⁶⁵.

كما وسع القانون من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في مجال البدائل العقابية والمراقبة الإلكترونية⁵⁶⁶، وتوسيع صلاحياته من خلال منحه أدواراً جديدة كإمكانية تقديم مقترحات العفو والسهر على مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة ورئاسة اللجنة المكلفة بالبت في التظلمات المرفوعة بشأن تلك القرارات والبت في طلبات رد الاعتبار القضائي وكذا تغيير العقوبة مع التنصيص على منحه الوسائل البشرية واللوجيستية اللازمة للقيام بتلك المهام (المادة 596). وبخصوص مسطرة الإكراه البدني⁵⁶⁷، فقد تم رفع سن المحكوم عليه الذي لا يطبق عليه الإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة، مع إضافة مانع جديد إلى موانع تطبيق مسطرة الإكراه البدني باستلزام ضرورة تجاوز مجموع المبالغ المستحقة لمبلغ (8000) درهم، والتنصيص على وضع حد لتنفيذ الإكراه البدني بمجرد بلوغ المحكوم عليه 60 سنة، وتم إحداث منصة إلكترونية معدة لتطبيق الإكراه البدني تنشر بها البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل مع الاحالة بشأن تلك البيانات إلى نص تنظيمي حسب ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية المعدل.

وتم فتح باب المنازعة في مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ الإكراه البدني من طرف النيابة العامة أو المحكوم عليه أو طالب الإكراه البدني، وذلك داخل أجل عشر أيام تبتدئ من تاريخ الإشعار أو العلم بصدور المقرر القضائي⁵⁶⁸.

وعلى الصعيد الدولي، طور المشرع آليات التعاون القضائي⁵⁶⁹ عبر إقرار فرق البحث المشتركة استناداً إلى طلب رسمي صادر عن السلطات القضائية الأجنبية، وفتح المجال أمام ضباط وأعوان شرطة قضائية أجنبية للمشاركة تحت إشراف ضباط شرطة قضائية مغربي في عمليات اختراق تنفذ فوق التراب الوطني في إطار مسطرة قضائية وطنية بعد إذن من السلطات الوطنية لبلدهم⁵⁷⁰. كما رفع القانون رقم 03.23 معايير التسليم وضبط إجراءات الاعتقال في السياقات الدولية، من خلال التنصيص على ضرورة استطلاع رأي رئيس النيابة العامة من طرف وزير العدل قبل الاذن لممثلي السلطة الأجنبية لحضور تنفيذ الانابات القضائية كملاحظين، ورفع الحد الأدنى لمدة

564 سليمان المقداد، دور المحررات الالكترونية في الاثبات، مجلة المنبر القانوني، العدد العاشر، ابريل 2016، ص 93 إلى 110.

565 أصبحت المادة 364 بعد التعديل تنص على أنه "يجب أن تكون الأحكام محررة قبل النطق بها، وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكم يجب أن يكون محرراً داخل أجل لا يزيد عن ثمانية أيام من تاريخ النطق".

566 عبد العلي حفيظ، صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة الفضاء السجني، دراسة عبر بوابة عدالة بموقع وزارة العدل بالملكة المغربية، www.justice.gov.ma، اطلع عليها بتاريخ 2025/12/04.

567 فريد اليوسفي، مسطرة الإكراه البدني بين النص القانوني والعمل القضائي، بحث نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء، الفوج 36، فترة التدريب 2009/2011، ص 7 وما يليها.

568 قراءة أولية في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، تنفيذ العقوبات المالية و الإكراه البدني، اصدارات قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

569 بن زايد سليمة، آليات التعاون الدولي للوقاية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 09، العدد 01، السنة 2023، ص 681 إلى 698.

570 آسية دنايب، التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وإشكالياته، مجلة العلوم الانسانية، عدد 49، جوان 2018، المجلد 4، ص 171 إلى 186.

العقوبة الجنحية السالبة للحرية المحكوم بها والتي يعتد بها للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه إلى سنة بدلا من أربعة أشهر⁵⁷¹.
خاتمة:

تؤسس المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، لمرحلة جديدة في تطوير العدالة الجنائية المغربية، تتميز بتوازن دقيق بين متطلبات حماية الحقوق الفردية وضرورات مكافحة الجريمة، فمن خلال تعزيز الضمانات الاجرائية وترشيد استخدام القيود على الحرية، يكون المشرع قد استجاب لمتطلبات العدالة الدستورية. وفي الوقت نفسه، فإن تحديث أدوات البحث والتحقيق ورقمنة الاجراءات، يعكس، إدراكا واقعا لتحديات الجريمة المعاصرة.

غير أن نجاح هذا التحول التشريعي الطموح يبقى رهينا بعدة عوامل، أهمها استكمال النصوص التنظيمية، وتعزيز القدرات المهنية للفاعلين القضائيين عبر برامج تكوينية مستمرة، وتطوير البنية التحتية التقنية الداعمة، كما يتطلب الأمر إرساء آليات للتقييم والمتابعة تضمن اتساق التطبيق القضائي وتحقيق الأهداف المنشودة من الإصلاح.

وبذلك فإن قانون المسطرة الجنائية المعدل، يمثل ليس مجرد تحديث تشريعي، بل مشروعا مجتمعيًا لإعادة الثقة في العدالة، وتعزيز مكانة المغرب كدولة قانون تحترم حقوق الإنسان وتضمن كرامة الأفراد، مع الحفاظ على الأمن العام وسيادة القانون، وهو تحول يؤسس لعدالة جنائية إنسانية وناجعة، وأكثر استجابة لتحديات العصر الرقمي.

لائحة المراجع:

الكتب:

■ أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الاول، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرباط، السنة 1980.

■ عبد الجليل عينوسي، المبسط في المنهجية والقانون، مطبعة جزيرة التكنولوجيا، الرباط، طبعة سنة 2023.

■ عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة التاسعة 1442هـ/2021م.

■ محمد بفقير، قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي، منشورات دراسات قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، العدد الثاني، الطبعة الرابعة، السنة 2017.

الرسائل

■ فريد اليوسفي، مسطرة الإكراه البدني بين النص القانوني والعمل القضائي، بحث نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء، الفوج 36، فترة التدريب 2009/2011.

571 قراءة أولية في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، الانابة القضائية الدولية، إصدارات القطب الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الاعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

- لبني علي مروني، الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي، بحث نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء بالرباط، فترة التدريب 2011/2009.
- محمد احفيدة ومحمد الحمياني، مستجدات قانون المسطرة الجنائية، دراسة عملية، رسالة نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، فترة التدريب 2007/2009.
- محمد الساكت، الصلح الجزري، دراسة ميدانية على ضوء العمل بالمحكمة الابتدائية بمكناس، رسالة نهاية التمرين، المعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 34، فترة التدريب 2009/2007.
- المقالات
- آسية دنايب، التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وإشكالياته، مجلة العلوم الانسانية ، عدد 49، جوان 2018 ، المجلد أ.
- بن زايد سليمة، آليات التعاون الدولي للوقاية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 09، العدد 01 ، السنة 2023.
- سليمان المقداد، دور المحررات الالكترونية في الاثبات، مجلة المنبر القانوني، العدد العاشر، ابريل 2016.
- عز الدين بوزلماط، قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، مقال منشور بمنصة مغرب القانون.
- مايا حسن ملا خاطر، جريمة غسل الأموال وسبل التصدي لها، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية، العدد الثامن ، المجلد الثاني، مايو 2018.
- محمد الشافعي، خصوصية أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد الثاني، أكتوبر 2017.
- محمد الماحي، السياسة الجنائية بالمغرب وأنواع العقوبات البديلة لمكافحة الجريمة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص ، السنة 2017.
- الدوريات
- دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 47 س / رن ع ، بتاريخ 2019/11/13 ، حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
- رسالة دورية عدد 25/29 ، بتاريخ 2025/10/01، حول مستجدات القانون رقم 03.23 بتغيير وتنظيم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالملكة المغربية وموجهة للسيدات والسادة المسؤولين القضائيين.
- التقارير
- تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين ، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتنظيم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، الجزء الاول ، الولاية التشريعية 2011-2027 ، السنة التشريعية 2024 - 2025 ، ودورة ابريل 2025.
- تقارير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنوات 2017 - 2018 - 2019 - 2020.

إصدارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

■ قراءة أولية في مستجدات المسطرة الجنائية، الاختراق، المواد 82-3-1 إلى 82-3-6 ، قطب القضاء الجنائي ، المديرية العامة للشؤون القضائية ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

■ قراءة أولية في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، تنفيذ العقوبات المالية والاكراه البدني، إصدارات قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

■ قراءة أولية في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، الانابة القضائية الدولية، إصدارات القطب الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

■ قراءة أولية في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، الصلح، إصدارات قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

■ قراءة أولية في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، المستجدات الخاصة بالشهود في القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إصدارات قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

■ قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية، أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى، إصدارات قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

■ الية الاختراق في القانون الفرنسي، إعداد قطب القضاء الجنائي، المديرية العامة للشؤون القضائية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة 2025.

الندوات

■ أشغال اللقاء التواصلي الذي عقدته رئاسة النيابة العامة تحت إشراف رئيسها السيد هشام بلاوي يوم 26 نونبر 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بخصوص تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية.

■ ندوة علمية احتضنته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية بتاريخ 07 دجنبر 2025.

الدراسات

■ عبد العلي حفيظ، صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة القضاء السجني.

■ النصوص القانونية

■ ظهير شريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003).

■ الظهير الشريف رقم 1.25.55 الصادر في 19 من صفر 1447 (13 أغسطس 2025) بتنفيذ القانون رقم 23.03 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025.